

Elegir el instrumento correcto

Reserva · seña · boleto · escritura · poderes

Para qué sirve · Cómo se usa · En qué casos

Documentación ideal para tomar la propiedad

Lo pedimos al tomar la propiedad, antes de publicarla. Si está todo, la operación va directo a escritura.

1 Escritura (título)

Demuestra quién es el dueño y cómo la compró.

QUÉ REVISAR

Nombres, estado civil, fecha de compra y que coincida con el informe de dominio.

SI FALTA O ESTÁ MAL

Sin escritura no hay venta directa: puede ser boleto, sucesión o derechos.

2 Plano de mensura posterior a 1978

Dice las medidas y la ubicación exacta del terreno.

QUÉ REVISAR

Que las medidas coincidan con la escritura y con la realidad.

SI FALTA O ESTÁ MAL

Si es más viejo, suele hacer falta una verificación de estado parcelario (VEP). Lleva tiempo y plata.

3 Planos de obra con todo declarado

Muestran lo construido aprobado por el municipio.

QUÉ REVISAR

Que pileta, quincho, cochera y ampliaciones estén en el plano.

SI FALTA O ESTÁ MAL

Lo no declarado hay que regularizar: el banco no da crédito y la escritura se demora.

4 API al día

Impuesto inmobiliario de la provincia.

QUÉ REVISAR

Libre deuda o último pago. Partida correcta.

SI FALTA O ESTÁ MAL

Se paga antes o con el precio en la escritura. Pedir el monto temprano.

5 TGI al día

Tasa municipal (Rosario, Funes, Roldán).

QUÉ REVISAR

Libre deuda del municipio y número de catastro.

SI FALTA O ESTÁ MAL

Igual que API: se cancela antes de escriturar. Puede frenar el certificado.

6 Agua al día

Servicio de agua (Aguas Santafesinas o cooperativa).

QUÉ REVISAR

Última factura paga y que esté a nombre del dueño.

SI FALTA O ESTÁ MAL

Se arregla antes de entregar las llaves para que el comprador no herede la deuda.

TAMBIÉN, SI CORRESPONDE

DNI y estado civil

Expensas y reglamento

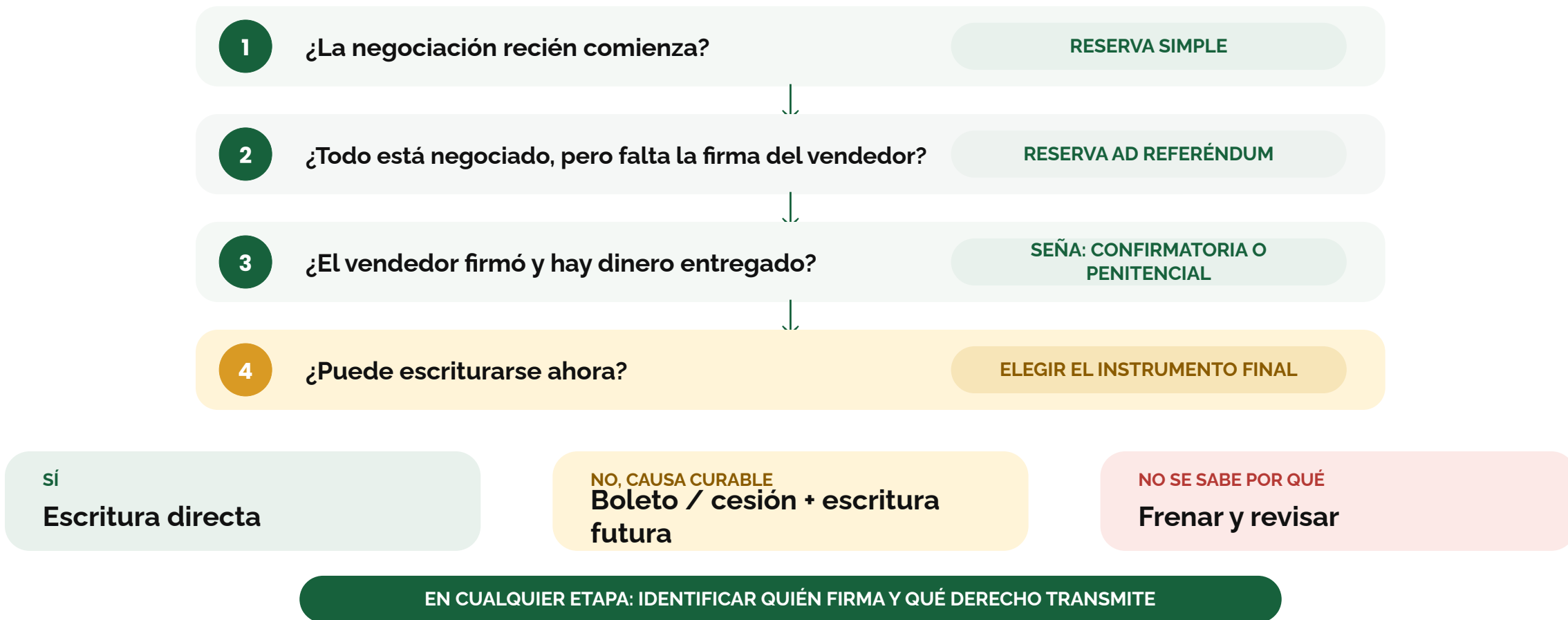
Gas y luz

Poder o sucesión

Deuda de hipoteca

Documentación completa = reserva ad referendum → seña → escritura directa. Lo que falta, se detecta hoy y no el día de la firma.

Mapa vertical: decidir de arriba hacia abajo



Reserva simple y reserva ad referendum

PARA QUÉ SIRVE

RESERVA SIMPLE

Registrar una promesa de compra, recibir dinero y pausar temporalmente la comercialización.

CÓMO SE UTILIZA

El comprador propone. Se fija monto, plazo breve, custodia y devolución. La negociación recién comienza.

EN QUÉ CASOS

Aún no están cerradas todas las condiciones y se necesita retirar la propiedad mientras se negocia.

RESERVA AD REFERÉNDUM

Documentar una operación ya negociada cuando falta la firma del vendedor.

Se escriben precio, forma y plazo de pago, posesión, gastos y demás condiciones acordadas.

Las partes negociaron por teléfono, WhatsApp u otro medio y no coinciden físicamente al firmar.

En el flujo de SI: al firmar el vendedor, el dinero pasa a funcionar como seña según la cláusula pactada.

Seña: confirmatoria o penitencial

CONFIRMATORIA

OBLIGA A CUMPLIR

No da derecho a arrepentirse unilateralmente.

- Si el contrato se cumple, integra el precio.
- Ante incumplimiento, la parte cumplidora puede exigir cumplimiento o resolver y reclamar daños, según el caso.

PENITENCIAL

PERMITE ARREPENTIRSE

La salida tiene un costo y deja sin efecto el contrato.

- Si se arrepiente quien entregó, pierde la seña.
- Si se arrepiente quien recibió, devuelve el doble.

Más vinculante: confirmatoria · Más flexible: penitencial · El derecho a arrepentirse debe ser expreso

Boleto de compraventa

PARA QUÉ SIRVE

Compromete hoy a comprador y vendedor a escriturar después.

Ordena precio, pagos, posesión y obligaciones durante la espera.

No transfiere por sí solo el dominio.

CÓMO SE UTILIZA

Verificar título y causa de la demora.

Fijar plazo exacto, pagos, posesión, mora, devolución y salida.

Evaluar firmas, fecha cierta y registración con profesionales.

EN QUÉ CASOS

- Precio diferido.
- Regularización temporal identificada y verificable.
- Primera escritura o desarrollo con camino documentado.

Nunca si nadie sabe por qué no se escritura.

No transfiere el dominio. Si la causa del impedimento es incierta, se frena.

Escritura

PARA QUÉ SIRVE

Es el instrumento público exigido para transmitir derechos reales sobre inmuebles.

Da forma al cierre y permite la publicidad registral.

Se combina con la entrega o tradición.

CÓMO SE UTILIZA

El escribano estudia título, capacidad y documentación.

Coordina firma, pago y tradición.

Luego presenta la escritura para su inscripción registral.

EN QUÉ CASOS

- Inmueble listo para escriturar.
- Cierre inmediato o con crédito hipotecario.
- Si todo está listo, puede omitirse el boleto e ir directo a escritura.

Si todo está listo, la escritura directa suele ser el camino más claro.

Poder especial y poder especial irrevocable

PARA QUÉ SIRVE

CÓMO SE UTILIZA

EN QUÉ CASOS

PODER ESPECIAL

Permite que un representante firme por el titular.

Forma pública, inmueble identificado, facultades expresas, alcance y vigencia controlados.

Titular ausente. Venta, cobro, posesión y escritura según facultades.

PODER ESPECIAL IRREVOCABLE

Asegura excepcionalmente un acto preciso durante un plazo cierto.

Acto preciso, plazo cierto e interés legítimo. Puede revocarse por justa causa.

Sólo cuando la estructura concreta lo justifica. Autocontrato: autorización específica.

El poder resuelve quién firma; no arregla el título ni vuelve escriturable al inmueble.

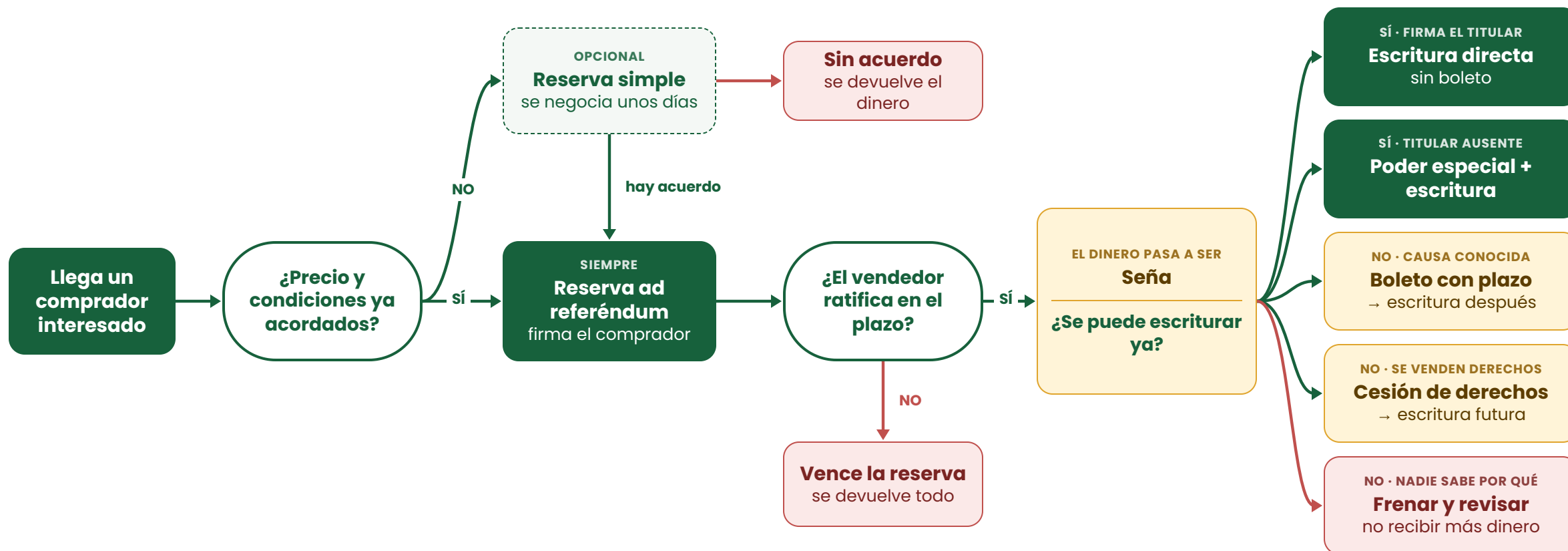
Ahora elegimos en casos reales

Qué usar · Por qué · Qué descartar · Qué pasa si alguien se arrepiente



CASOS

Árbol de decisión: qué camino seguir



■ Instrumento principal
 □ Pregunta para decidir
 □ Hay que esperar / ojo
 □ Se corta o se frena
 □ Opcional

En cualquier rama: verificar quién firma (cónyuge, herederos, apoderado) · Después de la seña, rigen las reglas de arrepentimiento

Caso 1 · La negociación recién comienza

Situación: Martina ve una casa en Fisherton publicada en USD 180.000. Ofrece menos y deja dinero para que no se la muestren a nadie mientras el dueño responde.

Publicada: **USD 180.000**

Oferta: **USD 160.000**

Reserva simple: **USD 2.000 · 5 días**

Precio final: **USD 170.000**

Día 0 · Reserva simple

USD 2.000, plazo 5 días

Día 2 · Contraoferta

El dueño pide USD 172.000

Día 3 · Acuerdo

Cierran en USD 170.000

Día 3 · Ad referéndum

Se completa a USD 17.000 (10%)

Día 4 · Ratifica

El dinero pasa a ser seña

ELEGIR

Reserva simple → **apenas hay acuerdo, reserva ad referéndum**

¿POR QUÉ?

Sin precio acordado no hay nada que escribir. La reserva simple frena la casa unos días sin obligar a nadie. Cuando se cierra el precio, se pasa a la ad referéndum con todas las condiciones.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Ad referéndum ya Faltan precio y condiciones. Se firma en cuanto haya acuerdo.

Seña / boleto No hay nada aceptado que confirmar.

Plazo de 30 días Saca la casa del mercado sin acuerdo y el dueño pierde otros interesados.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Si el dueño rechaza o vence el plazo: se devuelven los USD 2.000.
- Si Martina se baja antes del acuerdo: se aplica lo que diga la reserva simple.
- Desde la ratificación: si se baja pierde USD 17.000; si se baja el dueño, devuelve USD 34.000.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Plazo exacto (fecha y hora)

Quién guarda el dinero

Qué pasa si no hay acuerdo

Datos del titular

Oferta → reserva simple → negociación → acuerdo → reserva ad referéndum → ratificación

Caso 2 • La propiedad está lista

Situación: Casa en Funes con título y documentación verificados, sin deudas ni hipoteca. El comprador paga con ahorros. El vendedor no está en la oficina el día que firma el comprador.

Precio: **USD 150.000**

Reserva: **USD 15.000**

Saldo en escritura: **USD 135.000**

Plazo: **30 días**

Día 0 • Ad referéndum

Firma el comprador



Día 2 • Ratificación

Firma el vendedor



Seña

Los USD 15.000 quedan como seña



Días 3 a 25 • Escribano

Estudio de título y certificados



Día 30 • Escritura

Saldo + llaves

ELEGIR

Reserva ad referéndum + escritura directa (sin boleto)

¿POR QUÉ?

La ad referéndum deja escrito todo el acuerdo y las reglas de salida. Como no hay ninguna demora que organizar, se va directo a escritura.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Boleto

Sirve para escriturar después. Sin una demora real, sólo suma otra firma, más cláusulas y más riesgo.

Reserva simple

No hace falta: precio y condiciones ya están cerrados.

Ir "de palabra"

En SI la ad referéndum va siempre, aunque sea en 30 días.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Comprador se baja sin causa: pierde USD 15.000.
- Vendedor se baja sin causa: devuelve USD 30.000.
- Quien desiste paga a SI la falsa comisión pactada.
- Si el escribano encuentra un problema de título: no es arrepentimiento, se devuelve y se revisa.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Informe de dominio

Deudas de API, TGI y servicios

Estado civil del vendedor

Fecha de entrega de llaves

Estar listo para escriturar cambia la elección: reserva ad referéndum → seña → escritura. Sin boleto.

Caso 3 · Vida Lagoon · compra de derechos

Situación: Unidad en Vida Lagoon. Todavía no se puede escriturar: faltan el plano y el reglamento necesarios. Quien vende no es dueño registral: tiene derechos que vienen de un boleto de Rossetti.

Qué se vende: **derechos del boleto**

Cadena: **Rossetti** → **cesionario actual** → **comprador**

Escritura: **cuando haya plano y reglamento**

Ad referéndum

Firma el nuevo comprador

Ratifica el cesionario

Quien hoy tiene los derechos

Verificar la cadena

Boleto original y cesiones

Cesión de derechos

Según el contrato original

Escritura futura

Cuando el desarrollo pueda

ELEGIR

Reserva ad referéndum + cesión de derechos del boleto

¿POR QUÉ?

Lo que se compra hoy no es la propiedad sino los derechos del boleto. La cesión los pasa al nuevo comprador hasta que se pueda escriturar.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Escritura directa

Imposible: no hay plano ni reglamento para escritura individual.

Boleto nuevo

El vendedor no es dueño: no puede prometer lo que no tiene. Cede lo que sí tiene.

Cesión sin revisar

Si falta una cesión en la cadena, el comprador puede quedarse sin nada.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Antes de la cesión: rigen las penalidades de la ad referéndum.
- Si la cadena no cierra: no es arrepentimiento, se devuelve y se frena.
- Después de la cesión: si no se escritura en plazo, se reclama al desarrollador según el boleto original.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Boleto original

Todas las cesiones

¿Se permite ceder?

Aviso o consentimiento del desarrollador

Cuotas pendientes

No se adquiere todavía el dominio: se reciben derechos contractuales hasta la escritura.

Caso 4 • El propietario está en el exterior

Situación: Casa en Roldán lista para escriturar. El dueño vive en España y no puede viajar. Las condiciones se acordaron por videollamada y WhatsApp.

Precio: **USD 120.000**

Reserva: **USD 12.000**

Plazo de escritura: **60 días (por el poder)**

Día 0 • Ad referéndum

Firma el comprador

Día 3 • Ratificación

El dueño firma a distancia

Días 5 a 35 • Poder

Consulado o notario + apostilla

Revisión del poder

El escribano controla facultades

Día 60 • Escritura

Firma el apoderado

ELEGIR

Reserva ad referéndum + poder especial + escritura

¿POR QUÉ?

El problema es quién firma, no si se puede escriturar. El poder tiene que permitir vender, cobrar, entregar la posesión y escriturar esta casa.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Boleto

Que el dueño esté lejos no obliga a postergar la escritura.

Poder irrevocable

Sólo si un acto preciso, plazo cierto e interés legítimo lo justifican.

Plazo de 30 días

El poder desde afuera puede tardar semanas. Dar margen.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Si no ratifica en plazo: se devuelven los USD 12.000.
- Si ratifica y después revoca el poder para no vender: igual paga la penalidad (devuelve USD 24.000).
- Si el poder llega incompleto: no es arrepentimiento; se corrige y se usa la prórroga pactada.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Texto del poder aprobado por el escribano

Apostilla y traducción

Estado civil del dueño

Cuenta donde cobra

Elegir por función, no por costumbre: el poder resuelve la firma, la escritura resuelve el cierre.

Caso 5 • Compra con crédito hipotecario

Situación: Casa en Roldán. Los compradores pagan con un crédito hipotecario del banco. Para aprobarlo, el banco pide regularizar la cochera en planos.

Precio: **USD 235.000**

Reserva: **USD 20.000**

Regularización: **USD 1.500 (aparte)**

Seña: **USD 18.500**

Plazo: **90 + 30 días**

Ad referéndum

Con condición: que el banco apruebe

Ratificación

Empieza a correr el plazo

Planos y tasación

Lo pide el banco

Aprobación

El banco confirma

Escritura con hipoteca

Saldo USD 216.500

ELEGIR

Reserva ad referéndum con condición de crédito + escritura con el banco

¿POR QUÉ?

Los plazos siguen los tiempos del banco. La condición deja claro que, si el banco dice que no, nadie paga penalidad.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Plazo sin prórroga

El banco puede demorarse: prórroga acreditando la demora, con tope (ej. 120 días).

Seña que "se pierde sola"

Nunca pactar que se pierde al vencer el plazo: sólo hay penalidad si alguien se arrepiente sin causa.

Tasación baja

Escribir que no frena la operación: la diferencia la ponen los compradores.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Banco no aprueba: se devuelven USD 18.500, sin penalidad (los 1.500 ya se usaron).
- Compradores se bajan sin causa: pierden la reserva.
- Vendedora se baja sin causa: devuelve la reserva más otro tanto.
- Falsa comisión: sólo si alguien desiste sin causa.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Pre-aprobación del banco

Planos al día

Cómo se compran y pagan los dólares

Quién paga cada gasto

Con crédito: condición clara, plazos con prórroga y lo que pide el banco resuelto antes.

Caso 6 • Propiedad en sucesión

Situación: Departamento en Rosario. El dueño falleció y sus 3 hijos quieren vender. Uno de los herederos tiene 16 años. La sucesión está iniciada pero todavía no hay declaratoria de herederos.

Precio: **USD 90.000**

Reserva: **USD 9.000**

Herederos: **3 (uno menor)**

Plazo: **atado a la sucesión**

Revisar el expediente

Herederos y etapa del juicio

Ad referéndum

Ratifican todos los herederos

Seña en custodia

Hasta que haya autorización

Declaratoria + juez

Autoriza la venta por el menor

Escritura

Por tracto abreviado, si el escribano lo confirma

ELEGIR

Reserva ad referéndum + espera de la declaratoria y autorización judicial (boleto si la espera es larga)

¿POR QUÉ?

La causa de la demora se conoce y se puede resolver. Pero como hay un menor, además hace falta que el juez autorice la venta: eso define los plazos.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Escritura directa

Todavía no hay quién pueda transmitir: primero la declaratoria.

Firma de un solo hijo

Ratifican todos. Por el menor firma su representante y hace falta el juez.

Cesión de herederos

Otra opción, por escritura pública, pero con más riesgo para el comprador. Evaluar con abogado.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Si un heredero no ratifica: no hay operación, se devuelve todo.
- Si el juez no autoriza o se demora más del plazo: se devuelve sin penalidad (dejarlo escrito).
- Si un heredero ratifica y después se baja: rigen las penalidades para toda la parte vendedora.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Expediente de la sucesión

Todos los herederos

Cónyuge del fallecido

Menores o incapaces

Abogado de la sucesión

Sucesión: causa conocida → esperar con plazo escrito. Con menores, el juez decide los tiempos.

Caso 7 • Vendedor casado

Situación: Lote en un barrio cerrado de Funes a nombre de Jorge. Lo compró estando casado, así que es ganancial. La esposa no participó de la negociación.

Precio: **USD 85.000**

Reserva: **USD 8.500**

Carácter del bien: **ganancial**

Escritura: **45 días**

Revisar el título

Estado civil y fecha de compra

Ad referéndum

Firma el comprador

Ratificación

Jorge + asentimiento de la esposa

Seña

Queda firme con las dos firmas

Escritura directa

Con asentimiento

ELEGIR

Reserva ad referéndum ratificada por el titular, con asentimiento de la cónyuge

¿POR QUÉ?

Para vender, y también para prometer vender, un bien ganancial hace falta el asentimiento del cónyuge. Es un tema de quién firma, como en el caso del poder.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Firma sólo de Jorge

Sin asentimiento, el acuerdo queda expuesto a nulidad.

"Ella firma después"

El asentimiento se consigue al ratificar, no el día de la escritura.

Bien propio

Si es la vivienda familiar, también puede hacer falta el asentimiento.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Si la esposa no da el asentimiento: no hay ratificación válida, se devuelven los USD 8.500.
- Si ratifican los dos y después se bajan: devuelven USD 17.000 + falsa comisión.
- Si están separándose o en divorcio: frenar y consultar al abogado antes de recibir dinero.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Estado civil en el título

Fecha de compra vs. casamiento

DNI del cónyuge

¿Es la vivienda familiar?

Antes de cualquier firma: estado civil del vendedor y carácter del bien (propio o ganancial).

Caso 8 · Hipoteca o embargo

Situación: Casa en Roldán. El informe de dominio muestra una hipoteca con saldo pendiente y un embargo por una deuda del vendedor.

Precio: **USD 200.000**

Hipoteca: **saldo USD 40.000**

Embargo: **USD 15.000**

Reserva: **USD 20.000**

Informe de dominio

Antes de recibir dinero



Consultar al escribano

Montos y cómo se levanta cada cosa



Ad referéndum

Con cláusula de cancelación



Seña en custodia

No va libre al vendedor



Escritura

Se paga la hipoteca y el embargo en el acto

ELEGIR

Reserva ad referéndum con cláusula de cancelación + escritura

¿POR QUÉ?

Con el precio alcanza para pagar todo: USD 40.000 al banco, USD 15.000 al acreedor y le quedan USD 145.000 al vendedor. El escribano lo organiza el mismo día.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Seña al vendedor

Con un embargo, la plata puede terminar en manos del acreedor. Custodia en SI o escribanía.

Boleto largo

No soluciona el embargo: sólo lo pateo para adelante.

Seguir sin saber

Si las deudas superan el precio o no se sabe de qué son: frenar.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Si el embargo no se levanta en el plazo: se devuelve la seña, sin penalidad para el comprador.
- Si el vendedor se baja para no pagar la deuda: devuelve la reserva más otro tanto.
- Si aparece un embargo nuevo antes de escriturar: frenar y consultar.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Informe de dominio actualizado

Inhibiciones del vendedor

Certificado de deuda del banco

Monto y juzgado del embargo

Primero el informe de dominio, después el dinero. Nunca al revés.

Caso 9 · Al vendedor le llega una oferta mejor

Situación: Terreno en Roldán ya vendido con reserva ratificada. A la semana, otro interesado ofrece más y el dueño se quiere echar atrás.

Precio pactado: **USD 60.000**

Seña: **USD 6.000**

Oferta nueva: **USD 70.000**

Reserva ratificada

USD 6.000 como seña

Oferta nueva

USD 70.000

¿Qué dice la seña?

Penitencial o confirmatoria

Calcular

Cuánto cuesta salir

Decidir por escrito

Con asesoramiento

ELEGIR

Leer la cláusula de seña antes de responder

¿POR QUÉ?

Penitencial: devuelve USD 12.000. Gana USD 10.000 más, pierde USD 6.000 → le quedan USD 4.000 (antes de comisiones). **Confirmatoria:** no puede salir.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Aceptar la otra oferta

Nunca sin resolver la primera: serían dos ventas del mismo terreno.

"Devuelvo lo que me dejó"

Devolver sólo USD 6.000 no alcanza si se pactó el doble.

Tomar reserva al segundo

Si no recibe dinero del segundo interesado hasta que la primera esté resuelta.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Penitencial: el vendedor devuelve USD 12.000 y paga la falsa comisión pactada.
- Confirmatoria: el primer comprador puede exigir la escritura por juicio o reclamar daños.
- Espejo: si el comprador consigue algo más barato y se baja, pierde los USD 6.000.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Texto exacto de la cláusula

Fecha de ratificación

Si hubo pagos después de la seña

Comunicación por escrito

La cláusula de seña se decide al firmar la reserva, no cuando aparece el problema.

Caso 10 · Varios dueños (condominio)

Situación: Casa en Fisherton a nombre de tres hermanos, 1/3 cada uno. Dos quieren vender; el tercero vive en Córdoba y "lo va a pensar".

Precio: **USD 210.000**

Dueños: **3 (1/3 cada uno)**

Reserva: **USD 21.000**

Revisar el título

Quiénes y en qué parte

Ad referéndum

Firma el comprador

Ratifican los 3

Plazo corto y fecha exacta

Seña

Sólo con las 3 firmas

Escritura

Firman los 3 o sus apoderados

ELEGIR

Reserva ad referéndum que exige la ratificación de todos los dueños

¿POR QUÉ?

Para vender la casa entera tienen que firmar todos. Uno solo puede vender su parte, pero casi ningún comprador quiere 1/3 de una casa.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Firma de 2 de 3

No alcanza para vender la casa completa. No hay operación.

"Después firma"

Si el tercero no ratifica, se devuelve. No recibir más dinero.

Venta de una parte

Posible, pero es otra operación y otro precio. Consultar.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Si el tercer hermano no ratifica en plazo: se devuelven los USD 21.000 completos.
- Si ratifican los 3 y uno se baja: rigen las penalidades para toda la parte vendedora.
- Si el tercero ratifica y está lejos: poder especial para la escritura (como el caso 4).

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Partes de cada dueño

Estado civil de cada uno

Dónde vive cada uno

¿Alguno falleció?

Muchos dueños = muchas firmas. Hasta que no firman todos, no hay venta.

Caso 11 • Permuta: lote por departamentos

Situación: Carlos tiene un lote en Funes. Un desarrollador le propone construir un edificio ahí y pagarle con departamentos terminados, en vez de plata.

Valor del lote: **USD 150.000**

Pago: **2 departamentos futuros**

Obra: **24 meses**

Garantía: **a definir**

Ad referéndum

Condiciones de la permuta

Ratificación

Carlos y el desarrollador

Boleto de permuta

Unidades, plazos, garantías

Escritura del lote

Con garantía para Carlos

Escritura de los deptos

Al terminar la obra

ELEGIR

Reserva ad referéndum + boleto de permuta con garantías + escrituras

¿POR QUÉ?

No es una venta con dólares: Carlos entrega algo hoy y cobra en departamentos dentro de dos años. Por eso las garantías son lo más importante.

DESCARTAR / NO CONFUNDIR

Entregar el lote sin garantía

Si el desarrollador no termina, Carlos se queda sin lote y sin departamentos.

Unidades sin definir

Hay que escribir piso, metros, orientación, calidad y cochera.

Tratarla como venta

Los impuestos y el riesgo son distintos. Contador y escribano.

¿Y SI ALGUIEN SE ARREPIENTE?

- Antes de escriturar el lote: rigen las penalidades de la ad referéndum.
- Si la obra se atrasa: multas por día o mes escritas en el boleto.
- Si el desarrollador abandona: se ejecuta la garantía (hipoteca, seguro, etc.) según lo pactado.

ANTES DE AVANZAR, VERIFICAR

Antecedentes del desarrollador

Proyecto aprobado

Tipo de garantía

Detalle de cada unidad

Contador

En una permuta, el que entrega primero necesita garantías. Siempre con abogado.